



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. YUSUF, Karyawan, Warga Negara Indonesia, NIK. 3275021512930009, Alamat Kampung Buaran RT. 005 RW. 002 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pekerjaan Karyawan PT. Sumber Batu Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H., M.H., Chintiara Faradifta, S.H., M.H., Muhbudin, S.H.**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ARIFIN, M.H. & RIDWAN M.H.**, yang berkedudukan di Villa Mutiara Gading 2, Blok W3, No. 23, RT.06/RW.23, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus pada **tanggal 06 Juni 2022**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

PT. SUMBER BATU, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Heddy Sitohang selaku Direktur Utama PT.Sumber Batu, dengan ini memberikan kuasa kepada: Binson Purba, S.H, dkk., Para Advokat di PURBA & LAW FIRM Advokat & Legal Consultan, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor Registrasi: 311/Pdt.Sus-PHI/ 2022/ PN.Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Dalam Gugatan ini :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 81, Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat sesuai wilayah hukum tempat **Penggugat** bekerja yaitu di perusahaan **PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo PP No.35 tahun 2021 tentang, PKWT, PHK, Jam Kerja dan Hari Kerja, Alih Daya pasal 40 ayat (1);
4. Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan;
5. Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur No. 3267/KT. 03. 03 tanggal 31 Agustus 2022;

B. DUDUK PERKARA

1. Bahwa **Penggugat** Bapak M.Yusuf telah bekerja sejak bulan Oktober 1990 di perusahaan **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur;
2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 pada Usia 61 tahun **Penggugat** telah mengajukan permohonan pensiun dan menuntut haknya sesuai dengan norma hukum pasal 167 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun sampai saat ini **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur belum melaksanakan kewajibannya dan **Penggugat** masih tetap bekerja karena **Tergugat** tidak melakukan PHK terhadap **Penggugat**;
3. Bahwa Nilai Kompensasi Pensiun yang diajukan oleh **Penggugat** mengacu pada ketentuan pasal 167 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan dasar Upah UMP Propinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.973. (tiga tujuh Sembilan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan masa kerja lebih dari 24 tahun;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka perhitungan nilai kompensasi **Penggugat** yang harus dibayarkan oleh **Tergugat** adalah sebagai berikut :

Masa Kerja : 24 Tahun Lebih

Upah terakhir : Rp. 3.940.973

Pesangon $9 \times 2 \times \text{Upah} = 18 \times \text{Rp. 3.940.973} = \text{Rp. 70.937.514.}$

Penghargaan MK $10 \times 1 \times \text{Upah} = 10 \times \text{Rp. 3.940.973} = \text{Rp. 39.409.730} +$
 $= \text{Rp. 110.347.244}$

Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp. 110.347.244} = \text{Rp. 16.552.086}$

Total Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Hak = Rp. 126.899.330.;

(seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

5. Bahwa pengajuan pensiun oleh **Penggugat** tersebut tidak dikabulkan oleh **Tergugat**, sehingga **Penggugat** terpaksa tetap bekerja dan melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya pada tugas dan tanggungjawab yang sama;

6. Bahwa Upah **Penggugat** tidak dibayarkan pada bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) sesuai dengan UMP DKI Jakarta pada tahun 2021;

7. Bahwa pada bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) Upah **Penggugat** hanya dibayar 50% sehingga kekurangannya yang belum dibayarkan oleh **Tergugat** dapat di rinci sebagai berikut:

Upah satu bulan = $\text{Rp. 4.267.349} \times 50\% = \text{Rp. 2.133.674} \times 10 \text{ bulan} =$
 $\text{Rp. 21.336.745.-};$

(dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan menggunakan angka upah UMP DKI tahun 2020;

8. Bahwa pada bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) upah **Penggugat** sama sekali tidak dibayarkan oleh **Tergugat** pada hal **Penggugat** tetap melaksanakan kewajibannya karena hubungan kerja belum diakhiri oleh **Tergugat**. Upah yang belum dibayarkan dapat dirinci sebagai berikut berdasarkan Upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186 sebagai berikut :

Upah satu bulan = $\text{Rp. 4.416.186} \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. 39.745.674.-};$

(tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan **Tergugat** tidak beritikad baik untuk membayar kompensasi pension dan tidak membayar upah **Penggugat** selama bekerja, maka **Penggugat** pada tanggal **tanggal 06 Juni 2022** meminta bantuan hukum dan menandatangani surat kuasa di Kantor Hukum **ARIFIN, M.H. & RIDWAN M.H.**, yang berkedudukan di Villa Mutiara Gading 2, Blok W3, No. 23, RT.06/RW.23, Desa Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi untuk menuntut Pemutusan Hubungan kerja dan menuntut Kompensasi pensiun serta menuntut upah yang tidak dibayarkan serta denda keterlambatan pembayaran upah oleh **Tergugat** selama **Penggugat** bekerja;
10. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan **Penggugat**, maka Kuasa hukum **Penggugat** pada tanggal 09 Juni 2022 mengirim surat permohonan bipartit pertama kepada **Tergugat** dengan surat nomor : 38/AR-Somasi/VI/2022 dan surat permohonan Bipartit kedua pada tanggal 20 Juni 2022 dengan surat nomor : 40/AR-Somasi/VI/2022, namun tidak mendapatkan jawaban dari **Tergugat**, sehingga menurut **Penggugat** berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit dianggap gagal;
11. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, **Penggugat** mencatatkan perselisihan PHK dan Perselisihan Hak pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dapat di mediasi sesuai dengan amanat UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Bahwa Mediasi dilakukan sejak tanggal 18 Juli 2022, 26 Juli 2022, 11 Agustus 2022, dan tanggal 24 Agustus 2022 namun tidak mencapai kata sepakat. Di dalam Mediasi **Penggugat** menuntut kepada **Tergugat** untuk membayar :
 1. Kompensasi Pensiun sebesar Rp.126.899.330,-;
 2. Upah satu bulan pada bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp.4.267.349,-;
 3. Kekurangan upah sebesar 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) dengan total Rp. 21.336.745,-;
 4. Upah yang belum dibayarkan bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) sebesar Rp. 39. 745.674,-;
 5. Denda keterlambatan pembayaran upah buln Agustus 2020 (1 bulan) x 50% = Rp. 2.133.674,-;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Denda keterlambatan pembayaran upah 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 10.668.372,-;
7. Denda keterlambatan pembayaran upah pada bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) sebesar Rp. 19.872.837,-;
13. Bahwa di dalam mediasi **Tergugat** menolak untuk membayar upah dan denda keterlambatannya, sedangkan untuk kompensasi pensiun **Tergugat** sepakat untuk nilainya sebesar Rp.126.899.330,- dan siap membayar dicicil selama 4 bulan, sehingga penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak mencapai kata sepakat;
14. Bahwa Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 31 Agustus 2022 telah mengeluarkan surat anjuran sebagai berikut :

M E N G A N J U R K A N

1. Pihak Pengusaha **PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur agar membayarkan uang Pesangon sebesar Rp. 1,75 kali ketentuan pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan pemerintah RI No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja sdr. M. Yusuf.
Pesangon : $9 \times 1,75 \times \text{Rp. } 4.641.854,-$ = Rp. 73.109.200,-
Uang Penghargaan MK : $10 \times 1 \times \text{Rp. } 4.641.854,-$ = Rp. 46.418.540,-
Rp.119.527.740,-
Uang Penggantian Hak : $12/22 \times \text{Rp. } 4.641.854,-$ = Rp. 2.531.920,-
Rp.122.059.660,-
(seratus dua puluh dua juta lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
2. Pihak Pengusaha **PT. Sumber Batu** agar membayar upah bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 4.267.349,- kepada Pekerja Sdr. M. Yusuf;
3. Pihak Pengusaha **PT. Sumber Batu** agar membayar kekurangan upah 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) dengan total Rp. 21.336.745.- ;
4. Pihak Pengusaha **PT. Sumber Batu** agar membayar denda keterlambatan pembayaran upah 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 10.668.372,-;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agar Para Pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Anjuran ini dengan catatan :
 - a. Apabila Para Pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial;
15. Bahwa **Penggugat** menolak isi anjuran dari Mediator Hubungan Industrial tersebut karena tuntutan upah dan denda keterlambatan pembayaran upah bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 ditolak oleh Mediator dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum hanya pendapat yang subyektif dari mediator karena alasan mediator hanya karena proses perselisihan belum ada putusan yang inkrah. Pada hal **Penggugat** telah menjelaskan dalam tuntutannya, bahwa upah bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 belum dibayarkan oleh **Tergugat** selama **Penggugat** bekerja;
16. Bahwa mengingat upaya perundingan secara Bipartit telah gagal, demikian pula proses penyelesaian melalui Mediasi juga tidak mencapai perdamaian sehingga diterbitkan Surat Anjuran. Dalam Anjurannya Mediator Hubungan Industrial hanya menganjurkan sebagian tuntutan **Penggugat** dan tuntutan yang lain ditolak dengan pertimbangan yang subyektif, maka **Penggugat** mengajukan gugatan **Perselisihan PHK/Hak** terhadap **Tergugat** melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jakarta Pusat;
17. Bahwa **Penggugat** Bapak M.Yusuf telah bekerja sejak bulan Oktober 1990 di perusahaan **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur sampai dengan bulan Maret 2022 dengan masa kerja 32 tahun;
18. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 pada Usia 61 tahun **Penggugat** telah mengajukan permohonan pensiun dan menuntut haknya sesuai dengan norma hukum pasal 167 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun sampai saat ini **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur belum melaksanakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan **Penggugat** masih tetap bekerja karena **Tergugat** tidak melakukan PHK terhadap **Penggugat**;

19. Bahwa sejak pengajuan pensiun bulan Oktober tahun 2019, **Penggugat** masih bekerja dan tetap digaji oleh **Penggugat**, namun pada bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) Upah **Penggugat** sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) tidak dibayarkan oleh **Tergugat**, dan **Penggugat** telah berusaha menuntut untuk dibayarkan, namun selalu diabaikan oleh **Tergugat**;

20. Bahwa pada bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) Upah **Penggugat** hanya dibayar 50%, tanpa alasan yang jelas dan **Penggugat** tidak pernah dimintai persetujuan oleh **Tergugat**, sehingga kekurangan upah **Penggugat** yang belum dibayarkan oleh **Tergugat** bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) dapat di rinci sebagai berikut:

Upah satu bulan = Rp. 4.267.349 x 50% = Rp. 2.133.674 x 10 bulan = Rp. 21.336.745.-;

(dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan menggunakan angka upah UMP DKI tahun 2020;

21. Bahwa selama bekerja bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) upah **Penggugat** 100 % sama sekali tidak dibayarkan oleh **Tergugat**, pada hal **Penggugat** tetap melaksanakan kewajibannya karena hubungan kerja belum diakhiri oleh **Tergugat**. Upah yang belum dibayarkan **Tergugat** bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) dapat dirinci sebagai berikut berdasarkan Upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2021 sebesar Rp. 4.416.186 sebagai berikut :

Upah satu bulan = Rp. . 4.416.186 x 9 bulan = Rp. 39. 745.674

(tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

22. Bahwa karena **Tergugat** tidak lagi membayar upah **Penggugat**, maka **Penggugat** tidak lagi melaksanakan pekerjaan dan mengakhiri hubungan kerja pada bulan Maret 2022 karena memang **Penggugat** telah memasuki usia pensiun sejak Oktober tahun 2019, oleh karenanya **Penggugat** menuntut kompensasi PHK pensiun dengan mengacu pada ketentuan hukum yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 56 dengann rincian sebagai berikut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon : 9 x 1,75 x Rp. 4.641.854,-	= Rp. 73.109.200,-
Uang Penghargaan MK : 10 x 1 x Rp. 4.641.854,-	= Rp. 46.418.540,-
	Rp.119.527.740,-
Uang Penggantian Hak : 12/22 x Rp. 4.641.854,-	= Rp. 2.531.920,-
	Rp. 122.059.660,-

(seratus dua puluh dua juta lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

23. Bahwa karena upah belum dibayarkan selama bekerja, **Penggugat** menuntut pembayaran upah kepada **Tergugat** beralasan hukum karena hubungan pekerja antara **Penggugat** dengan **Tergugat** belum berakhir walaupun **Penggugat** telah memasuki usia pensiun karena **Tergugat** tidak melakukan PHK terhadap **Penggugat**. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 55 yang **Penggugat** kutip sebagai berikut;

Pasal 55 sebagai berikut :

- (1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.**
- (2) Dalam hal 1 hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.**
- (3) Upah dapat dibayarkan dengan cara harian, mingguan, atau bulanan.**
- (4) Jangka waktu pembayaran Upah oleh Pengusaha tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.**

Oleh karenaanya beralasan hukum **Tergugat** berkewajiban untuk membayar seluruh upah **Penggugat** selama bekerja sebagai berikut ;

1. Agustus tahun 2020 (1 bulan) Upah sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) ;
2. Kekurangan upah sebesar 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) dengan total Rp. 21.336.745.-;
3. Upah yang belum dibayarkan bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) sebesar Rp. 39. 745.674.-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa tuntutan **Pengugat** terkait denda keterlambatan pembayaran upah di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal Pasal 61 yang Penggugat kutip sebagai berikut ;

(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

Maka denda keterlambatan Pembayaran upah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) sesuai dengan UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 di kali 50 % = $Rp. 4.267.349 \times 50:100 = Rp. 2.133.674$ (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) Upah yang dibayar hanya 50% sehingga kekurangannya yang belum dibayarkan sebesar Rp. 21.336.745 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan menggunakan angka upah UMP DKI tahun 2020 di kali 50% = $Rp. 21.336.745 \times 50 : 100 = Rp. 10.668.372$ (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupaiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) tidak dibayarkan dengan total nilai sebesar Rp. 39.745.674 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan menggunakan angka upah UMP DKI tahun 2021 di kali 50% = $Rp. 39.745.674 \times 50 : 100 = Rp. 19.872.837$ (Sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- d. Jadi totala denda keterlambatan yang harus dibayar adalah $a+b+c = Rp. 2.133.674 + Rp. 10.668.372 + Rp. 19.872.837 = Rp. 32.674.883,-$;
- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban **Tergugat** atas pemutusan hubungan kerja kepada **Penggugat** terdiri dari :
- 25.1. Kompensasi Pensiun sebesar Rp. Rp. 122.059.660,- (seratus dua puluh dua juta lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- 25.2. Upah bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) Upah sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) ;
- 25.3. Kekurangan upah sebesar 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 21.336.745.-
- 25.4. Upah yang belum dibayarkan bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) sebesar Rp. 39.745.674.-
- 25.5. Denda keterlambatan pembayaran upah Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp. 2.133.674;
- 25.6. Denda keterlambatan pembayaran upah bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 10.668.372;
- 25.7. Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) tidak dibayarkan dengan total nilai sebesar Rp. 19.872.837,-;
26. Bahwa total keseluruhan hak **Penggugat** atas Pemutusan Hubungan kerja adalah sebesar Rp. 220.084.311,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah);
27. Bahwa oleh karena sejak pengajuan pensiun tahun 2019 **Tergugat** tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada **Penggugat** dan **Penggugat** telah memperingatinya dengan dua surat somasi, maka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta **Penggugat** mempunyai sangkaan yang beralasan **Tergugat** akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak **Penggugat** sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan **Penggugat**, dengan ini **Penggugat** memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Perusahaan **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya ;

28. Bahwa agar **Tergugat** mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian **Tergugat** dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka **Penggugat** mohon agar majelis hakim yang terhormat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **Tergugat** mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
30. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Oleh karena itu demi tegaknya kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum, **Penggugat** memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitem:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sejak bulan Maret tahun 2022;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada **Tergugat** untuk membayar secara tunai uang kompensasi Pensiun, Upah yang belum dibayarkan, denda keterlambatan pembayarnya upah yang totalnya sebesar Rp. 220.084.311,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah); kepada **Penggugat** yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompensasi Pensiun sebesar Rp. Rp. 122.059.660,- (seratus dua puluh dua juta lima puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
2. Upah bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) Upah sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) ;
3. Kekurangan upah sebesar 50% bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 21.336.745.-
4. Upah yang belum dibayarkan bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) sebesar Rp. 39. 745.674.-
5. Denda keterlambatan pembayaran upah Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp. 2.133.674;
6. Denda keterlambatan pembayaran upah bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) sebesar Rp. 10.668.372;
7. Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) tidak dibayarkan dengan total nilai sebesar Rp. 19.872.837,-;
4. Menyetakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Perusahaan **Tergugat PT. Sumber Batu** Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya;
5. Menghukum **TERGUGAT** menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian **Tergugat** dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jakarta Pusat berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya atau menurut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 2 November 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa menurut hukum Gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar Hukum yang jelas dan terlalu mengada - ada, Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, serta kalimat yang berulang - ulang disebutkan dan menyebabkan gugatannya sukar untuk dipahami, dan Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah yang baik dan benar. Oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan EKSEPSI/KEBERATAN tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memenksa perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil - dalil PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil PENGGUGAT, sebab dalil - dalil tersebut tidaklah benar, tanpa dasar Hukum yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat (PT. SOMBER BATIJ), Penggugat bekerja sejak tahun 1997 dengan penugasan sebagai Security di Perusahaan PT. Sumber Batu di Unit Cisoka Tangerang, dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp.3.545.000 per bulan (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 8 (delapan) dalam surat Gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak membayarkan upah Pada bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat pada hal Penggugat tetap

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya karena hubungan kerja belum di akhiri oleh Tergugat. Bahwa yang seyogyanya berfikir secara normal" apa mungkin seseorang dapat bertahan bekerja tanpa di gaji" yang notabene Penggugat masih menghidupi anak - cucunya hingga saat ini, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa sejak bulan Juni 2021 Tergugat telah melakukan penutupan perusahaan dan tidak melakukan aktifitas apapun, maka atas hal tersebut Flas dan terang bahwa Penggugat telah mengada-ada dalam menyampaikan dalil-dalilnya telah dan membolak-balikan fakta hukum sebenarnya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point.9 (Sembilan) dalam surat Gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar kompensasi pensiun dan tidak membayar upah Penggugat selama bekerja;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point.2 (dua) dalam surat Gugatannya yang menyatakan Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dan menuntut haknya sesuai dengan norma hukum. Perlu kami pertegas dan kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, bahwa pada tahun 2019 sdr.Yusup bersama 8 orang karyawan lainnya secara bersama - sama mengajukan pensiun melalui Kuasa Hukumnya dalam hal itu Serikat Pekerja, dan perselisihan ini juga sudah di mediasi di Kantor Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, dan dari hasil pertemuan - pertemuan yang dilakukan kami dari pihak Perusahaan (Tergugat) menawarkan untuk pencicilan pembayaran uang pensiun terhadap ke 8 orang yang mengajukan pensiun. Namun setelah Penggugat bersepakat dengan Kuasa Hukum / Serikat Pekerja yang mewakili Penggugat pada waktu itu dan seketika itu juga Penggugat menolak untuk diberikan uang pesangon / uang pensiun dengan alasan Penggugat ingin tetap bekerja dikarenakan adanya cucu yang tinggal dengan Penggugat dan mesti dibiayai;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point. 13 (tiga belas) dalam surat Gugatannya yang menyatakan Tergugat menolak membayar upah dan denda keterlambatannya, adapun perusahaan (Tergugat) tidak bermaksud untuk tidak membayarkan upah ataupun kompensasi, tetapi Tergugat dalam hal ini meminta kepada Penggugat agar upah dan kompensasi yang dimintakan oleh Tergugat dapat dicicil selama 3X namun Penggugat yang saat itu langsung menolak dengan tegas dan meminta pembayaran kompensasi secara tunai seketika. Perlu kami jelaskan bahwa akibat dampak Pandemi Covid 19 Perusahaan PT.SUMBER BATU hingga saat ini total sama

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada kegiatan dan sangat berdampak pada pendapatan Perusahaan dan juga terhadap Penggajian para Karyawan, dan Perusahaan tidak sanggup lagi untuk membayar upah/gaji;

8. Bahwa secara keseluruhan Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk membayarkan kompensasi Penggugat, namun untuk kondisi saat ini kondisi Perusahaan Tergugat berada dalam masa-masa krisis keuangan dan sudah 4 (empat) tahun sejak adanya Pandemi Covid-19 Tergugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan bahkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran pada bulan Agustus 2020;

9. Bahwa dikarenakan perusahaan (Tergugat) mengalami kerugian secara terus-menerus dan hingga saat ini tidak bisa melakukan kegiatan usaha, maka dengan itikad baik tanpa menghapuskan hak-hak dari Penggugat maka Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus perkara a-quo dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 44 ayat(1), berbunyi :

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4);

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat dapat diterima;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Maret 2022;
3. Menolak untuk Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) atas Perusahaan Tergugat PT.SUMBER BATU yang terletak di Jln.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bekasi KM.23,5 Cakung Jakarta Timur dan tidak terbatas terhadap barang - barang yang ada di dalamnya;

4. Menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat;
5. Menyatakan bahwa kompensasi Penggugat berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jakarta Pusat yang memeriksa Perkara ini mohon memberikan Putusan seadil - adilnya atau seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lagi berupa Fotokopi tidak ada aslinya yang diberi tanda P-1. s.d P-14, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Mutasi No. 006/SK-HRDGA/SB/XI/15 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Slip Gaji Februari 2020 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Permohonan pembayaran sisa gaji karyawan termasuk Penggugat bulan Juni 2020 s/d bulan April 2021;
4. Bukti P-4 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Juli 2021 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Agustus 2021;
6. Bukti P-6 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan September 2021 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Oktober 2021 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Nopember 2021 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Desember 2021 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Januari 2022;
11. Bukti P-11 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Februari 2022 ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Foto copy Absensi hadir kerja bulan Maret 2022 ;
13. Bukti P-13 : Foto copy Kronologis dari HRD Tergugat yang disampaikan dan dibagikan dalam sidang Mediasi di Sudinakertrans Jakarta Timur;
14. Bukti P-14 : Foto copy Histori Saldo JHT Tenaga Kerja Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang Saksinya dipersidangan yaitu **Saksi I Sdr. Febry Madya**, dan **Saksi 2 Sdr. Ifan Awaludin** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Febry Madya:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai security pada perusahaan Tergugat;
2. Bahwa para Saksi mengetahui bahwa sejak mereka masuk bekerja tahun 2021 Penggugat melakukan absensi manual selama kehadiran bekerja;
3. Bahwa Saksi melihat bentuk absensi manual yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai bukti kehadiran Penggugat selama bekerja;
4. Bahwa Saksi juga pada saat kehadiran dan pulang bekerja absensinya secara manual sama dengan Penggugat yang ditanda tangani oleh atasannya dan distempel.
5. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat terakhir bekerja pada bulan Maret 2022;
6. Bahwa usaha Tergugat memang sudah tutup;

2. Keterangan Saksi Ifan Awaluddin;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa sebab Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa usaha Tergugat tutup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari foto copi dari Surat Pengajuan Non aktif kepesertaan BPJS ketenagakerjaan karyawan karena

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan Tergugat membayar iuran karena tidak ada pendapatan;

2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli dari Laporan Keuangan Perusahaan Tergugat untuk tahun 2020-2021 yang mengalami kerugian pada Rp. 31.411.754.618,00 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksinya dalam persidangan walaupun Majelis Hakim memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo* , maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan di dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan mengada-ada;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya Penggugat membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas, dan tegas, terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai dasar hukum yang digunakan bukan alasan yang dapat menjadikan gugatan tidak jelas/kabur, sepanjang argumantasi dan landasan yuridis yang saling mendukung satu sama yang lainnya, selanjutnya atas tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup jelas dengan disertai dasar hukum dan latar belakang peristiwa terjadinya perkara *a quo* yakni adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan penyusunan gugatan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 RV. Gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Terkait substansi eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut nyata-nyata telah masuk ke pokok perkara yang membutuhkan pembuktian secara komprehensif didalam pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/M.Yusuf telah bekerja sejak bulan Oktober 1990 di perusahaan Tergugat PT. Sumber Batu Jl. Raya Bekasi KM. 23, 5 Cakung Jakarta Timur, pada bulan Oktober tahun 2019 pada Usia 61 tahun Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dan menuntut, namun sampai saat ini Tergugat PT. Sumber Batu belum melaksanakan kewajibannya dan Penggugat masih tetap bekerja karena Tergugat tidak melakukan PHK terhadap Penggugat;
2. Bahwa Upah Penggugat sesuai UMP Propinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp. 3.940.973. (tiga tujuh Sembilan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan masa kerja lebih dari 24 tahun;
3. Bahwa Upah Penggugat tidak dibayarkan pada bulan Agustus tahun 2020 (1 bulan) sebesar Rp. 4.267.349 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) sesuai dengan UMP DKI Jakarta pada tahun 2021, dan pada bulan September 2020 s/d bulan Juni 2021 (10 bulan) Upah Penggugat hanya dibayar 50%, demikian juga pada bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 (9 bulan) upah Penggugat sama sekali tidak dibayarkan oleh Tergugat pada hal Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya karena hubungan kerja belum diakhiri oleh Tergugat;
4. Bahwa karena Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugat, maka Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaan dan mengakhiri hubungan kerja pada bulan Maret 2022 karena memang Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak Oktober tahun 2019, oleh karenanya Penggugat menuntut kompensasi PHK pensiun dengan mengacu pada ketentuan hukum yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 56, dan hak-hak lainnya seperti kekurangan upah yang belum dibayar dengan total keseluruhan tuntutan Penggugat atas Pemutusan Hubungan kerja adalah sebesar Rp. 220.084.311,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan diatas, Tergugat telah memberikan bantahannya di dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat sejak Juni 2021 telah menutup Perusahaannya sehingga tidak ada aktifitas apapun,
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat bersama 8(delapan) orang karyawan lainnya mengajukan permohonan pensiun dan telah dimediasi Mediator hubungan Industrial, dan Tergugat akan memberikan uang pensiun dengan cara dicicil sebanyak 3(tiga) kali tetapi Penggugat menyatakan menolak dan ingin tetap bekerja karena ada cucunya yang tinggal bersama Penggugat yang perlu dibiayai, dan Pada tahun 2020 Covid-19 sangat terdampak pada Perusahaan Tergugat, sampai Perusahaan menutup usaha dan tidak ada kegiatan dan tidak sanggup membayar semua kewajibannya karena tidak ada penghasilan, dan Perusahaan mengalami kerugian;
4. Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2022, dan kompensasi PHK sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-14, dan 2 (dua) orang Saksi 1.. Febry Madya, Saksi 2. Ifan Awaludin, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan diberi tanda T-1 s.d T-2;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, status hubungan kerja, dan upah terakhir Penggugat pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah diakui oleh Tergugat pada jawabannya pada halaman 2 angka (4) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat (PT. Sumber Batu) bekerja sejak 1997 dengan penugasan sebagai security di PT Sumber Batu di unit Cisoka Tangerang, dengan upah terakhir Rp. 3.545.000,00, status hubungan kerja adalah PKWTT/Karyawan Tetap, maka dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Tergugat tersebut maka mengacu pada Ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPPerdata Pengakuan di persidangan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi khususnya menyangkut Hubungan Kerja, masa kerja;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat maka Pokok Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kompensasi akibat Pemutusan hubungan Kerja hal mana Penggugat mendalilkan PHK karena Pensiun, dan Tergugat mendalilkan PHK karena Perusahaan tutup karena mengalami kerugian dan diperparah dengan adanya Covid-19, sehingga perhitungan kompensasi yang didalilkan Penggugat dengan Tergugat berbeda, selain kompensasi PHK Penggugat juga menuntut kekurangan upah serta upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut di atas maka Pokok Permasalahan yang perlu dijawab adalah apakah dalil Penggugat di PHK karena memasuki usia pensiun, dan kekurangan upah yang dituntut Penggugat beralasan hukum dan relevan dengan ketentuan yang berlaku untuk dikabulkan? Maka untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat tanggal 13 September 2022, sehingga ketentuan hukum yang relevan untuk pertimbangan mengenai sengketa pemutusan hubungan kerja *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Perpu No.2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan, *juncto*. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim terikat dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*" artinya *Peraturan perundang-undangan yang baru/ yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama*";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dari bukti P-1 sampai P-14 dan juga keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi1.. Febry Madya, Saksi 2. Ifan Awaludin, tidak ada yang membuktikan bahwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Tergugat masih buka, dan tidak ditemukan ada niat Tergugat untuk melakukan Pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaan khususnya menyangkut hak-hak dari Penggugat, tetapi justru dalam jawabannya Tergugat mengakui mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan berusaha memberikan uang pensiun pada waktu situasi normal sebelum adanya Covid-19 walaupun dengan cara pembayaran secara bertahap sebanyak 3(tiga) kali, tetapi Penggugat menyatakan bahwa masih ingin bekerja karena ada cucunya yang masih jadi tanggungannya, dan akhirnya Tergugat masih tetap mempekerjakan Penggugat, sampai pada akhirnya terjadi musibah Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada Perusahaan Tergugat sehingga Tergugat tidak mampu membayar biaya operasional termasuk biaya BPJS ketenagakerjaan karyawannya sampai melakukan Pemutusan Hubungan kerja dengan karyawan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait tuntutan kekurangan upah Penggugat pada bulan 2020 tidak ada bukti bahwa belum dibayarkan, selanjutnya mengenai kekurangan upah sebesar 50 persen dari September 2020 sampai Juni 2021, dan juga denda akibat kekurangan upah yang dituntut oleh Penggugat, serta upah dari Juli 2022 sampai Maret 2022 sebagaimana Petitum Penggugat pada angka (3) point 2 sampai 7, karena telah dibantah oleh Tergugat, dan Perusahaan telah tutup karena kondisi memaksa akibat pandemi covid-19 berdampak pada kondisi keuangan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan akibat Covid-19 secara hukum dapat dikatakan keadaan mendesak (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan "*Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan force majeure seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdara adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa*". Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, maka pandemi covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Bencana Nasional, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat melakukan Pengurangan upah secara hukum berhak melakukan upaya upaya-upaya lain yang sah untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, dan dalam pelaksanaannya telah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yaitu dimulai dengan adanya dialog dan pemberitahuan sebelumnya, oleh karenanya tuntutan kekurangan upah yang dituntut Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya pandemi Covid-19 Pengusaha /Perusahaan dan Pekerja/buruh juga terdampak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua pihak wajib memperhatikan, mempedomani dan melaksanakan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan yang terdapat norma yang pada pokoknya PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang selengkapnya berbunyi :

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/serikat buruh dan/atau serikat pekerja/ buruh.

Dalam Penjelasan Pasal 151 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh*",

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terbukti Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, dan itu juga di dalilkan oleh Penggugat, sekalipun sebelum Pandemi Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi untuk bisa dipensiunkan tetapi Penggugat masih menginginkan untuk bekerja karena masih ada tanggungannya yaitu cucunya oleh karena dalam perkara *aquo* Penggugat yang menginginkan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dengan alasan Pensiun, tetapi permasalahan yang timbul usaha Tergugat mengalami kerugian (Vide Bukti T-1 dan T-2: berupa laporan keuangan Tergugat yang mengalami kerugian) dan telah tutup sebagaimana keterangan Saksi Penggugat 1.. Febry Madya, Saksi 2. Ifan Awaludin, maka dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat norma ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak dan kewajiban Pekerja/buruh dalam setiap kondisi, dalam kondisi normal sebelum tutup ditemukan fakta Tergugat bersedia memberi kompensasi sesuai perhitungan uang pensiun tetapi Penggugat tidak bersedia, selanjutnya dalam kondisi tidak normal karena Perusahaan mengalami kerugian dan diperparah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya covid-19 sehingga harus tutup, dalam kondisi Perusahaan sudah tutup dan masing-masing pihak tidak menginginkan hubungan kerja dilanjutkan kembali, maka Petetium Penggugat pada angka (2) menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejalan bulan Maret 2022 dapat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama (2) dua tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat(1) Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu tertentu, alih Daya, waktu Kerja Dan waktu Istirahat Dan pemutusan Hubungan Kerja, maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dengan masa kerja Penggugat selama 24 (dua puluh empat) tahun lebih yaitu dari tahun 1997 sampai tahun Maret 2022, dan Putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Maret 2022, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan " Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) lebih rendah dari upah minimum, upah yang menjadi perhitungan Pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan" dalam hal ini UMP DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.641.854,00 maka perhitungan Pesangon Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}4.641.854,00 = 20.888.343,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp.}4.641.854,00 = \text{Rp.}46.418.540,00$;
- Uang Penggantian Hak: nihil;
- Total keseluruhan: Rp.67.306.883,00(Enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan demikian Petetium Penggugat pada angka (3) berupa tuntutan uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dapat dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap uang penggantian hak berupa cuti yang belum diambil, biaya ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan, oleh Karena dalam perkara a quo

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terdapat bukti yang mendukung tuntutan tersebut, karenanya uang penggantian hak adalah nihil atau Rp.0,00 (nol rupiah);

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** tidak dapat mengabulkan petitum angka 4 (empat) Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaag**) atas Perusahaan Tergugat PT. Sumber batu, dalam perkara *a quo* karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat yang dimaksud yaitu tidak ada sangkaan yang beralasan menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta benda dan asset-asset milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (5), untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**), sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan, **karena** petitum Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 HIR jo. Pasal 606a RV, syarat-syarat dimaksud yaitu apabila petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004, *juncto* Pasal 181 HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian Petitum Penggugat pada angka (6) dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tanggal 01 Maret 2022, diakibatkan oleh Perusahaan Tutup karena mengalami kerugian selama 2(dua) tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, secara tunai dan sekaligus dengan total keseluruhannya Rp.67.306.883,00(enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mursito, S.H., dan Gotti Situmorang, S.Sos., S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos.,M.M.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 311 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

+

J U M L A H : Rp.1.145.000,-

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)